

학교법인 상명학원 및 상명대학교 종합감사 결과

1. 감사 개요

가. 감사기간 : 2022. 1. 10. ~ 1. 21. 【10일간(토·일 제외)】

나. 감사인원 : 19명(공인회계사 등 포함)

2. 감사결과 지적사항

가. 유형별 지적건수

구 분	학교법인· 재산	조직·인사	예산·회계	산단· 연구비	입시·학사	시설·물품	계
지적건수	5	7	4	7	2	5	30

나. 세부지적 및 처분 : “감사결과 처분서” 참고

감사결과와 공개는 국민의 알권리 충족과 학교(기관) 운영의 투명성을 강화하기 위한 공익적 조치입니다. 따라서 감사결과 실명이 공개된 모든 학교(기관)가 비리에 연관되어 있다는 취지는 아니라는 것을 알려드립니다.

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 상명학원, 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
1	교육용기본재산 관리 부적정 ○ 「사립학교법 시행령」 제13조 제1항 제3호에 따르면 교비회계의 수입은 학교시설의 사용료 및 이용료로 되어 있고, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제42에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되는데도, - 상명대학교는 교육용기본재산인 ○●을(를) 일자 미상일로부터 2021. 12. 감사일 현재까지 A에게 학교시설의 사용료 등을 징수하지 않고 전용 숙소로 사용하게 한 사실이 있음	【학교법인 상명학원】 ○ 경고(1명) 【상명대학교】 ○ 기관경고 ○ 통보 - 학교시설을 무상 사용한 A에게 학교 시설 사용료를 징수하기 바람

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 상명학원, 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
2	학교직원 A 운전 수행 및 출장비 교비회계 집행 ○ 「사립학교법 시행령」 제13조 제2항에 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비 등 기타 학교교육에 직접 필요한 경비로 되어 있고, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제42에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 된다고 되어있는데도, - 상명대학교는 A이(가) 2016. 8. 9.부터 2016. 8. 11.까지 〇〇에 머무는 동안 B에게 위 A의 운전을 수행하게 하고 이에 대한 출장비 180,000원을 교비회계에서 지급하는 등 【붙임】 “A 운전 수행 및 관련 출장비 교비회계 집행 내역”과 같이 2016. 8.부터 2019. 6.까지 총 111차례에 걸쳐 위 B을(를) A의 운전을 수행하게 하고 이에 대한 출장비 합계 15,920,000원을 교비회계에서 집행한 사실이 있음	【학교법인 상명학원】 ○ 경고(1명) ○ 시정 - A의 운전 수행과 관련하여 B에게 지급한 출장비 합계 15,920,000원을 법인회계에서 교비회계로 전출하기 바람 【상명대학교】 ○ 경고(2명)

【붙임】

A 운전 수행 및 관련 출장비 교비회계 집행 내역

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
3	교육용기본재산 관리 부적정 ○ 「대학설립·운영 규정」 제5조에 따르면 대학은 기준 면적에 따른 교지를 교육·연구 활동에 지장이 없는 적합한 장소에 확보하여야 하고, 「교육관련기관의 정보 공개에 관한 특례법」 제6조에 따르면 그 밖에 교육 여건 및 학교운영상태 등에 관한 사항을 매년 1회 이상 공시하도록 되어 있는데도, - 상명대학교는 2010년부터 서울특별시 ○○○ 소재 토지의 전체 면적인 85,256㎡ 중 14,758㎡(전체 면적의 약 17%)가 상명대학교 부속 여자고등학교 및 여자중학교의 교지임에도 위 토지의 전체 면적인 85,256㎡를 일자 미상일부터 2022. 1. 감사일 현재까지 상명대학교의 교지로 공시(대학알리미 등)한 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 상명대학교가 교육용 기본재산으로 공시한 상명대학교 부속 여자고등학교 및 여자중학교의 교지를 교육용기본재산에서 제외하고 공시하기 바람

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 상명학원, 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
4	사학연금 법인부담금 등록금회계 집행 ○ 「사립학교교직원 연금법」 제47조 제1항에는 법인부담금은 학교경영기관이 부담하되, 학교경영기관이 그 학교에 필요한 법인부담금의 전부 또는 일부를 부담할 수 없을 때에는 그 부족액을 학교에서 부담하게 할 수 있다고 되어 있고, 「사립학교법」 제16조 제1항 및 제29조 제2항에 따르면 학교법인의 예산·결산은 이사회의 심의·의결사항이고, 교비회계는 등록금회계와 비등록금회계로 구분되며, 2019~2020회계연도에 교육부에서 학교법인 및 사립대학에 예·결산 유의사항을 통보하면서 교비회계에서 집행하는 사학연금 법인부담금은 비등록금회계에서 우선 편성·지출하도록 하였고, 학교법인 상명학원에 대해 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 통보를 하면서 교비회계에서 부담하는 법인부담금은 비등록금회계에서 우선 지출하도록 하였는데도, - 학교법인 상명학원 및 상명대학교는 2019회계연도에 사학연금 법인부담금을 비등록금회계에서 부담할 수 있는지에 대한 고려 없이 등록금회계에서 사학연금 법인부담금 3,446,208천원을 집행하도록 이사회 심의·의결을 거쳐 예산을 편성하고, 실제 비등록금회계에서 부담할 여력(기타이월금 623,314천원, 임의적립 2,000,000천원)이 있었음에도 법인부담금 3,203,520천원을 등록금회계에서 집행하는 등 【붙임】 “사학연금 법인부담금 등록금회계 집행 현황”과 같이 2019회계연도와 2020회계연도에 사학연금 법인부담금을 비등록금회계에서 부담할 수	【학교법인 상명학원】 ○ 경고(1명) 【상명대학교】 ○ 경고(5명)

연번	지 적 사 항	처 분
	있는지에 대한 고려 없이 등록금회계에서 사학연금 법인부담금 합계 6,441,237천원을 집행하도록 이사회 심의·의결을 거쳐 예산을 편성하고, 실제 비등록금회계 에서 부담할 여력(기타이월금 합계 2,325,526천원, 임의적립 합계 2,550,000천원)이 있었음에도 법인부담금 합계 6,044,830천원을 등록금회계에서 집행한 사실이 있음	

【붙임】

사학연금 법인부담금 등록금회계 집행 현황

(단위 : 천원)

회계 연도	예산				결산					
	사학연금법인부담금 납부			비등록금 회계법정 부담 전입금	사학연금법인부담금 납부			비등록금회계 운영		
	납부 총액	등록금 회계	비등록 금 회계		납부 총액	등록금 회계	비등록 금 회계	법정부 담 전입금	기타 이월금	임의 적립
2019	4,330,016	3,446,208	883,808	100,000	3,906,112	3,203,520	702,592	110,000	623,314	2,000,000
2020	4,346,040	2,995,029	1,351,011	240,000	3,889,162	2,841,310	1,047,852	245,000	1,702,212	550,000
합계	8,676,056	6,441,237	2,234,819	340,000	7,795,274	6,044,830	1,750,444	355,000	2,325,526	2,550,000

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 상명학원

연번	지 적 사 항	처 분
5	수익사업 관련 정관변경 지연 보고 및 미공고 ○ 「사립학교법」 제6조 및 제10조에 따르면 학교법인은 그가 설치한 사립학교의 교육에 지장이 없는 범위내에서 그 수익을 사립학교의 경영에 충당하기 위하여 수익을 목적으로 하는 사업을 할 수 있고 학교법인을 설립하려는 자는 일정한 재산을 출연하고 수익사업을 경영하려는 경우에는 그 사업의 종류, 그 밖에 사업에 관한 사항 등을 적은 정관을 작성하여 대통령이 정하는 바에 따라 교육부장관의 허가를 받아야 하며, 「사립학교법 시행령」 제3조에 따르면 수익사업에 관한 공고를 하려는 경우에는 전국을 보급대상으로 하는 일간신문 또는 인터넷 홈페이지 등을 통하여 해야 하는데도 - 학교법인 상명학원은 수익사업의 일환으로 정관에 기재하지 않고 주식회사 ○○와(과) 2012. 3.부터 2017. 12. 까지 총 6차례에 걸쳐 ‘ㄱ’ 계약을 체결하여 적게는 연간 240,000천원에서 많게는 연간 700,000천원까지 수익을 올리고 있음에도 2017. 2. 8.에서야 위 수익사업과 관련하여 ‘ㄴ 사업’으로 교육부에 정관변경 사항을 보고하였고 2022. 1. 감사일 현재까지도 일간신문 또는 인터넷 홈페이지 등을 통하여 위 수익사업을 공고하지 않은 사실이 있음	○ 경고(2명) ○ 통보 - ㄴ 사업과 관련하여 법령 등이 정하는 바에 따라 공고하기 바람

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
6	계약직원 신규 채용 및 재계약 절차 미준수 ○ 「상명대학교 직원인사 규정」 제7조에 따르면 직원의 신규채용, 전보, 승진, 강임, 해직은 전형과 근무성적, 기타 능력의 평가에 따라 행한다고 되어 있고, 「상명대학교 계약직원 인사 지침」 제8조 및 제10조에 따르면 인사부와 사전 협의를 거쳐 해당부서가 계약 직원을 직접 추천하는 경우에는 채용예정 인원의 2 배수 이상을 추천하여야 하고, 전형은 서류전형, 필기 시험 및 면접전형 등을 실시하며 필기시험은 관련 자격증 또는 공인기관의 시험으로 대체할 수 있다고 되어 있으며, 「같은 지침」 제19조 제2항 및 제30조에 따르면 한시계약직원의 재계약 여부는 계약기간 만료 30일 전까지 소속 부서장의 의견, 근무성적평정점수, 상벌사항 및 계속근무의 필요성을 등을 고려하여 총장이 결정하되, 근무성적평정 결과 80점 이상인 자를 대상으로 재계약을 체결하되, 70점 이상 80점 미만인 자는 심사 위원회의 심의를 거쳐 재계약할 수 있다고 되어 있는 데도, 【계약직원 신규 채용 규정 미준수】 -----① - 상명대학교는 2019. 3. 1. 目目 계약직원 1명을 추천 채용 절차를 통해 신규 채용하면서 目目中서 C 1명 만 추천하였는데도 추가 추천 요구 없이 위 C을(를) 신규 계약직원으로 채용하는 등 【붙임1】 “계약직원 신규 채용 절차 미준수 현황”과 같이 2019. 3.부터 2020. 6.까지 위 C 등 계약직원 5명을 신규 채용하면서	【① 관련】 ○ 주의(1명) 【①, ② 관련】 ○ 경고(2명)

연번	지 적 사 항	처 분
	해당부서에서 2배수 이상 추천하지 않았는데도 추가 추천 요구 없이 계약직원으로 신규 채용한 사실이 있음 【계약직원 재계약 절차 미준수】 -----② - 상명대학교는 2019. 3. 1. ㉹㉹ 계약직원으로 신규 채용된 C을(를) 2020. 3. 1.자 계약직원으로 재임용하면서 소속 부서장 의견 미수렴 및 근무성적평정 없이 총장 내부 결재 문서만을 근거로 재임용 근로계약을 체결하는 등 【붙임2】 “계약직원 재계약 절차 미준수 현황”과 같이 2020. 3.부터 2021. 3.까지 위 C 등 계약직원 2명과 재임용 근로계약을 체결하면서 부서장 의견 미수렴 및 근무성적평정 없이 총장 내부결재 문서만을 근거로 재임용 근로계약을 체결한 사실이 있음	

【붙임1】

계약직원 신규 채용 절차 미준수 현황

※ 생략

【붙임2】

계약직원 재계약 절차 미준수 현황

※ 생략

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
7	직원 승진 임용 부담 ○ 「상명대학교 복무규정」 제4조 및 제31조 제1호에 따르면 교직원은 법령 및 제 규정을 준수하여 근무기강을 확립하고 질서를 존중하여야 하고, 법령, 정관 및 제 규정을 위반하는 행위를 하였을 때에는 징계할 수 있다고 되어 있고, 「상명학원 정관」 제68조에 따르면 일반직원의 신규임용, 승진, 승급, 근속승진제 실시, 대우직원 선발, 전직, 전보, 강임, 휴직, 직위해제, 복직, 면직, 해임 및 파면은 임용권자가 공개채용, 전형 또는 근무성적, 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다고 되어 있으며, 「상명대학교 직원인사 규정」 제14조에 따르면 직원의 승진은 근무기간, 근무성적, 능력 등을 참작하여 직급별 정원의 범위 안에서 행한다고 되어 있고, 「상명대학교 직원 승진 시행세칙」 제8조, 제9조, 제10조 및 제13조에 따르면 직급별로 승진소요 최저연수는 별표2(9급 2년, 8급~7급 3년, 6급 4년, 4급이상 5년)와 같고, 승진대상자의 재직연수는 별표2에 의한 승진소요 최저연수에 도달하여야 하며, 직원의 승진심사는 직급별 정원의 여석이 있고, 해당직급 승진 소요연수를 초과하는 대상자가 있을 경우 심사함을 원칙으로 하고, 승진후보자의 명부는 승진예정 동일 직급 내에서 근무성적평정(80점 만점), 경력평정(10점 만점), 가감평정(10점 만점) 점수를 합산한 총점(100점 만점) 순으로 하고, 승진후보자 선발은 승진예정 직급별 예정인원의	○ 경징계(1명) ○ 경고(5명)

연번	지 적 사 항	처 분
	2배수 범위 내에서 결정한다고 되어 있고, 「상명대학교 직원 근무성적평정 시행세칙」 제4조 및 제8조 제5항에 따르면 근무성적평정(성과평가, 능력평가, 태도평가, 부서평가 및 연구실적)의 평정 대상기간은 해당연도 1월부터 12월 까지로 12월에 실시하고, 겸직자의 경우 설문평정 결과 최종 반영비율은 본직부서 70%와 겸직(겸직 부서수와 관계 없음) 30%를 원칙으로 하며, 일부 부서의 경우 구성원 수 및 업무비중을 고려하여 본직 50%와 겸직 50%로 조정할 수 있다고 되어 있는데도, 【직원 정원 초과 승진 임용】 - 상명대학교는 2019. 3. 1. 기준 3급 정원 12명 대비 현원 9명으로 4급에서 3급으로 승진시킬 수 있는 결원 인원이 3명인데도, ◆◆팀 D 등 6명을 승진 임용하는 등 【붙임1】 “직원 정원 초과 승진 임용 현황”과 같이 2019. 3.부터 2021. 3.까지 승진임용일 기준 직급별 정원을 최소 2명에서 최대 15명을 초과하여 총 35명의 직원을 승진 임용한 사실이 있음 【승진기준 미충족 직원 승진 임용】 - 상명대학교는 2019. 3. 1. 일반직 3급 승진대상자 4명을 결정하면서 승진후보자명부 순위 11위로 승진예정 직급별 예정 인원의 2배수(8위) 범위에 포함되지 않는 ○○○팀 E을(를) 4급 승진대상자로 확정하여 승진 임용하는 등 【붙임2】 “승진기준 미충족 직원 승진 임용 현황”과 같이 2019. 3.부터 2020. 3.까지 ○○○팀 E 등 총 4명이 승진후보자 선발기준에 미달하거나 승진소요 최저연수에 미달함에도 상위 직급으로 승진 임용 발령한 사실이 있음	

연번	지 적 사 항	처 분
	- 특히, 상명대학교 F은(는) 2020. 2. 5. G(으)로부터 2020. 3. 1.자 직원 승진임용 관련 보고를 받으면서 G이(가) 일반직 2급 승진소요 최저연수(5년)에 미달해 승진 대상자에 포함될 수 없다는 사실을 보고하였음에도, G을(를) 승진 대상자에 포함하도록 지시하여 승진소요 최저연수에 미달하는 G을(를) 2020. 3. 1. 일반직 2급으로 승진 임용 발령한 사실이 있음	

【붙임1】

직원 정원 초과 승진임용 현황

※ 생략

【붙임2】

승진기준 미충족 직원 승진 임용 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 상명학원, 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
8	교원 당연퇴직 미처리 부당 등 ○ 「사립학교법(2008. 4. 18.)」 제57조 및 제58조의2, 「학교법인 상명학원 정관(2009. 1. 16.)」 제41조에 따르면 형사사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니할 수 있고, 사립학교의 교원이 국가공무원법 제33조 제1항 각호의 1*에 해당하게 된 때에는 당연 퇴직되며, 「학교법인 상명학원 정관(2013. 4. 25.)」 제67조에 따르면 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자는 사무직원으로 임용될 수 없다고 규정되어 있고, 「사학기관 재무회계규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며, 「학교법인 상명학원 정관」 제71조에 따르면 일반직원의 보수는 일반의 표준생계비 및 민간인의 임금 등을 고려하여 직무의 난이성 및 책임의 정도에 따라 적당하도록 직급 및 근속기간에 따라 이사회의 의결을 거쳐 따로 인사규칙으로 정하고, 「상명대학교 계약직원 인사지침(12.11.22.)」에 따르면 계약직원의 보수지급액은 학년도별 예산의 범위 내에서 업무 특성 난이도, 자격조건 및 근무연한 등을 고려하여 학년도마다 총장이 연봉(기본급)으로 책정한다고 되어 있으며, ‘상명대학교 계약직원 급여 책정 기준 변경(안) 상신(13.4.15., 총장내부결재)’에 따르면 일반 계약직의 신규임용 시 기본은 학위소지에 따라 박사 월 250만원, 석사 월 200만원, 학사 월 150만원으로	【① 관련】 【학교법인 상명학원】 ○ 경징계(1명) ○ 경고(2명) 【②, ③ 관련】 【상명대학교】 ○ 중징계(2명) 【② 관련】 【상명대학교】 ○ 경징계(1명) ○ 경고(1명) 【③ 관련】 【상명대학교】 ○ 경징계(1명) < 별도조치 > ○ 수사의뢰

연번	지 적 사 항	처 분
	되어 있고, 임용직무 관련 경력에 따라 3년미만 5%, 3년이상 5년미만 10%, 5년 이상 15% 이내 범위에서 추가 지급한다고 되어 있으며 특수직종 및 해당부서 업무관련 자격증 등 소지자는 별도 책정할 수 있다고 되어 있고, 재임용의 경우 전년도 지급액을 기준으로 매년 급여 인상률을 반영하여 책정한다고 되어 있는데도, * 결격사유 : 1. 금치산자 또는 한정치산자, 2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자, 3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자, 4. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자, 5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간중에 있는 자, 6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자, 7. 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자, 8. 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자 【당연퇴직자 면직 처리】 -----① - 학교법인 상명학원은 2010. 1. 28. H이(가) ‘횡령죄’로 징역 1년 6월(집행유예 3년)의 대법원 확정선고에 따라 당연 퇴직 사유에 해당되는데도 당연 퇴직 처리하지 않고 2010. 2. 16. 의원면직 처리한 사실이 있음 ※ 2009. 7. 24. 징역 1년 6월(집행유예 3년), 2009.10. 30. 항소 기각됨에도 2010. 1. 1. 위 H를 〰〰 계약직에 임용 【임용결격자 계약직원 채용】 -----② - 상명대학교는 2012. 2. 22. 당연 퇴직 사유에 해당되는 위 H을(를) 〰〰 계약직으로 부당 채용한 것이 감사원 감사에서 적발되어 I이(가) 중징계 처분을 받았음에도 (H는 2011. 9. 31.자 사직), 2013. 9. 27. ‘횡령죄’로 2015. 1. 27. 까지는 사무직원으로 임용될 수 없는 위 H을(를) 재차 〰〰 계약직(2014. 10. 재임용)으로 채용한 사실이 있음	

연번	지 적 사 항	처 분
	【급여 지급 부담】 -----③ - 상명대학교는 2013. 9. 27. H을(를) ㉠㉠(계약직원)으로 채용(2013.10.1.~2014.9.30.)하면서 특수직종 및 해당부서 업무관련 자격증 등 소지자가 아님에도 ‘계약직원 급여 책정 기준’과 달리 월 봉급을 7,500천원(급량비 100천원 포함)으로 책정하고 2013. 10. 25. 봉급 4,625천원을 과다 지급하는 등 【붙임】 “계약직원 급여 과다 책정 및 지급 현황”과 같이 2013. 10.부터 2015. 2.까지 위 H에게 ‘계약직원 급여 책정 기준’과 달리 월 봉급을 7,500천원(급량비 포함)으로 책정하고 총 15회에 걸쳐 합계 69,375천원을 과다 지급한 사실이 있음	

【붙임】

계약직원 급여 과다 책정 및 지급 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 상명학원 및 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
9	직제에 없는 보직 발령 ○ 「학교법인 상명학원 정관(2014. 9. 1)」 제34조 및 제75조에 따르면 학교의 장 이외의 대학교육기관의 교원은 인사위원회의 심의를 거쳐 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임면하고, 대학교육기관의 부총장, 대학원장, 학장 및 실·처장은 학교의 장이 이사장의 승인을 얻어 보하며, 대학교에 서울캠퍼스 부총장, 천안캠퍼스 부총장을 둘 수 있고 교수로 보하며, 「상명대학교 직제 및 사무분장 규정(2014. 7. 21)」 제5조에 따르면 총장을 보좌하기 위하여 서울캠퍼스 부총장, 천안캠퍼스 부총장을 두며 각 캠퍼스 부총장은 직속기관을 제외한 해당 캠퍼스의 교학 및 행정업무를 통괄한다고 되어있는데도 - 학교법인 상명학원 및 상명대학교는 2015. 2. 24. 신규 교원 임용예정자 H을(를) 정관 직제 및 보직에도 없는 ⅢⅢ으로 보직 발령한(제청, 2015. 2. 23) 사실이 있음	【학교법인 상명학원】 ○ 경고(2명) 【상명대학교】 ○ 경고(3명)

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
10	일반직원 신규채용 부당 등 ○ 「학교법인 상명학원 정관」 제68조에 따르면 일반직원의 신규임용은 임용권자가 공개채용, 전형에 따라 행함을 원칙으로 하고, 그 시험과목, 방법, 절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정하며, 「상명대학교 직원인사 규정」 제11조, 14조 및 제15조에 따르면 신규직원 임용의 경우 품행과 자질을 검증하기 위하여 1년 단위 계약제로 임용하며, 1회에 한하여 갱신할 수 있고, 직원의 승진은 근무기간, 근무성적, 능력 등을 참작하여 직급별 정원의 범위 안에서 행하며, 직원의 승진시행에 관한 세칙은 총장이 따로 정하고, 「상명대학교 직원 승진시행세칙」 제6조 및 제8조에 따르면 직원을 신규임용하는 경우 직급은 '9급' 부여를 원칙으로 하며, 9급에서 8급으로의 승진 소요 최저 연수는 2년 이상으로 하고, 「학교법인 상명학원 정관(2014. 9. 1)」 제75조 「상명대학교 직제 및 사무분장 규정(2014. 7. 21)」 제5조에 따르면 대학교에 총장을 보좌하기 위하여 서울캠퍼스 부총장, 천안캠퍼스 부총장을 둘 수 있다고 규정하고 있는데도, - 상명대학교는 2015. 3. 9. 채용계획, 채용공고, 단계별 전형 등 채용관련 절차 없이 '일반직원 신규임용 제청(총장 결재)' 문서만으로 J을(를) 일반직 9급으로 채용하여 정관 및 대학 직제규정에도 없는 ㉡㉡실 업무를 전담하게 한 사실이 있고,	○ 경징계(2명) ○ 경고(2명)

연번	지 적 사 항	처 분
	- 또한, 2016. 3. 9. 위 J의 계약제 임용이 만료되었음에도 정규직 전환에 대한 검토 등 없이 계속하여 근무하게 한 사실이 있으며, - 나아가, 2017. 1. 30. 위 J의 일반직 9급 재직기간(1년 11개월 20일)이 2년을 초과하지 않았음에도 상위직급인 일반직 8급 승진임용 후보자로 결정하고 최저 연수 2년이 지나지 않은 위 J을(를) 2017. 3. 1.자 승진 임용한 사실이 있음	

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
11	겸직 미승인 외부 출강 ○ 「사립학교법」 제55조 제1항에 따르면 사립학교 교원의 복무는 국·공립학교 교원에 관한 규정을 준용한다고 되어있고, 「국가공무원법」 제64조 및 「국가공무원 복무규정」 제26조에 따르면 공무원은 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다고 되어있으며, 「상명대학교 복무규정」 제11조 및 제13조에 따르면 교직원은 소속 상사의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못하고, 다른 직무를 겸직할 수 없으며 부득이한 경우에는 총장의 사전승인을 받아야 한다고 되어있는데도, - 상명대학교 K은(는) 총장 승인 없이 2019학년도 2학기 부터 2020학년도 2학기까지 □□대학교에 출강하여 “ㄷ” 과목 등 2개 과목을 강의하는 등 【붙임】 “겸직 미승인 외부 출강 현황”과 같이 2019학년도 1학기부터 2021학년도 2학기까지 위 K 등 교직원 5명이 총장의 승인 없이 위 □□대 등 6개 외부기관에서 총 19개 과목을 강의한 사실이 있음	○ 경고(1명) ○ 주의(4명)

【붙임】

겸직 미승인 외부 출강 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
12	기록물 폐기절차 미준수 ○ 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제27조 제1항 및 「같은 법 시행령」 제43조 제1항에 따라 보존기간이 경과한 기록물에 대하여는 생산부서 의견조회, 기록물관리 전문요원 심사 및 기록물평가심의회 심의를 거쳐 보존 기간 재책정, 폐기 또는 보류로 구분하여 처리하여야 한다고 되어 있는데도 - 상명대학교는 2021. 11. 29. 생산부서 의견조회, 기록물관리 전문요원의 심사 및 기록물평가심의회 심의 등 절차 없이 자체 「사무관리 규정」 제50조에 따라 보존기간이 경과한 기록물을 대행업체를 통해 폐기한 후 부서에 비치된 기록물철 보관대장에 폐기일자를 표기하는 등 【붙임】 “절차 미준수 기록물 폐기 현황”과 같이 총 2,834건의 기록물에 대하여 생산부서 의견조회, 기록물관리 전문요원의 심사 및 기록물평가심의회 심의를 거치지 아니하고 기록물을 폐기한 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 법령 등이 정하는 절차를 준수하여 기록물을 폐기하기 바람

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
13	교육용기본재산 관리 부당 ○ 「사립학교법」 제29조 제6항에 따르면 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계로 전출·대여하거나 목적 외로 부정하게 사용할 수 없고, 「같은 법 시행령」 제13조 제1항 제3호 및 제2항에 따르면 학교시설의 사용료 및 이용료는 교비회계의 세입으로 처리하여야 하고, 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비, 학교교육에 직접 필요한 시설·설비를 위한 경비, 기타 학교교육에 직접 필요한 경비 등으로 그 용도가 제한되어 있으며, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제21조 제2항에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 학교에 속하는 회계의 세출예산은 목적 외에 사용하지 못한다고 되어 있는데도, 【교육용기본재산 목적외 사용에 관한 사항】 -----① - 상명대학교는 2015. 2. 11.과 2018. 5. 31. △△와(과) ‘상호 협력 양해각서’를 각각 체결하고 2015. 4. 1.과 2018. 5. 31. 부동산(건물) 사용승낙서를 각각 작성하여, 2015. 7. 1.부터 2019. 7. 31.까지 교육용 기본재산인 ♡♡(사용면적 793.36㎡)을(를) 위 △△이(가) 무상으로 사용하게 하는 등 【붙임1】 “△△ 관련 상명대학교 ㄱㄴ시설 무상 이용 현황”과 같이 2015. 7. 1.부터 2019. 7. 31.까지 위 △△이(가) ♡♡ 등 상명대학교의 교육용 기본재산 합계 13,295.3㎡를 무상으로 사용하게 한 사실이 있고,	【① 관련】 ○ 경징계(2명) ○ 경고(5명) <별도 조치> ○ 통보(□□기관) 【② 관련】 ○ 기관주의

연번	지 적 사 항	처 분
	※ △△ 운영계획서(2015.2.13.)에 따르면, △△은(는) 같은 기간 중 ▷▷센터(8,655㎡) 사용에 대해서는 1회 250천원의 사용료 납부 【공과금 정산에 관한 사항】 -----② - 상명대학교는 △△이(가) 2015. 7.부터 2018. 6.까지 ♀♀ (총 사용면적 1,812.3㎡)을(를) 사용하면서 발생한 전기료 등 각종 공과금을 위 △△이(가) 납부토록 하지 아니하고 매월 교비회계 자금으로 대신 납부하다가 2018. 9. 4.에 이르러서야 산출액(202,422,020원)의 90%인 182,179,800 원만 청구하여 2018. 9. 20. 위 △△이(가) 소급 납부하게 하였음에도 그간의 공과금 대납액에 대한 최소한의 이자를 징수하지 않는 등 【붙임2】 “△△ 운영 공과금 대납에 따른 이자 등 미징수 현황”과 같이 2015. 7.부터 2018. 6.까지 공과금 대납산출액 총 202,422,020원에 대해 위 △△ 소급 납부 시까지의 이자(민법 제379조에 따른 법정이율 연 5% 기준) 14,574,307원과 명확한 근거 없이 총 산출액에서 10% 감액하여준 20,242,220원 등 합계 34,816,527원을 위 △△(으)로부터 징수하지 않은 사실이 있음 ※ 2019. 8. 2. △△ 해산 의결	

【붙임1】

△△ 관련 상명대학교 기시설 무상 이용 현황

※ 생략

【붙임2】

△△ 운영 공과금 대납에 따른 이자 등 미징수 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
14	근로자 파견계약 체결 부적정 등 【근로자 파견계약 체결에 관한 사항】 -----① ○ 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제5조 제1항 및 제5항에 따르면 근로자 파견사업은 전문지식·기술·경험 또는 업무의 성질 등을 고려하여 적합하다고 판단되는 업무로서 대통령령으로 정하는 업무를 대상으로 하고 있고, 누구든지 제1항의 규정을 위반하여 근로자 파견사업을 하거나 그 근로자 파견사업을 하는 자로부터 근로자 파견의 역무를 제공받아서서는 아니 되며, 「같은 법」 제43조에 따르면, 「같은 법」 제5조 제5항을 위반하여 근로자 파견사업을 한 자 및 근로자 파견의 역무를 제공받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 되어 있으며, 「같은 법 시행령」 [별표1]의 ‘근로자 파견대상업무 및 한국표준직업분류(통계청고시 제2000-2호)’에 따르면, ‘예술, 연예 및 경기 준전문가의 업무(28)’는 업소 등에서 음악, 무용 등을 공연하고 운동경기에 참여하거나 경기훈련을 지휘하는 것으로 되어 있는데도, - 상명대학교(천안캠퍼스)는 2018. 3. 1. ▽▽와(과) ‘근로자 파견 계약’을 체결하여 위 사업체로부터 근로자 파견의 역무를 제공받아서서는 아니되는 업무인 ㄹ업무에 필요한 근로자 1명과 ㄱ업무에 필요한 근로자 1명을 파견 받아 사용하는 등 【붙임】 “♣♣ 관련 근로자 파견계약 현황”과 같이 2018년부터 2021년까지 매년 ▽▽와(과) ‘근로자 파견 계약’을 체결하여 위 사업체로부터 근로자 파견의 역무를	【① 관련】 ○ 경고(3명) ○ 주의(2명) <별도조치> ○ 통보(★★기관) 【② 관련】 ○ 기관주의

연번	지 적 사 항	처 분
	제공받아서는 아니되는 업무인 ㄹ업무와 ㄱ업무수행에 필요한 근로자 총 8명을 파견 받아 사용한 사실이 있음 【근로자 파견계약 운영에 관한 사항】 -----② ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 안되고, 상명대학교와 ▽▽이(가) 2021. 2. 23. 체결한 ♡♡ 관련 ‘근로자 파견 계약서’ 제24조에 따르면 “갑”의 사정상 파견근로 업무가 더 이상 필요 없다고 판단될 때’에는 계약을 해지할 수 있다’고 되어 있는 데도, - 상명대학교(천안캠퍼스)는 코로나 사태로 인해 ♡♡을 운영하지 못하고 있음에도 2021. 2. 23. ▽▽와 ‘근로자 파견계약’을 체결하여 2021. 3. 22.부터 감사일 현재까지 ㄹ업무 인력 L을(를) 파견 받아 일반 사무지원 업무를 부여하면서 파견대가 총 24,416,771원을 지급한 사실이 있음	

【붙임】

♠♠ 관련 근로자 파견계약 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 상명학원, 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
15	법인업무 전담직원 인건비 교비회계 집행 ○ 「고등교육법」 제14조에 따르면 학교에는 학교운영에 필요한 행정직원 등 직원과 조교를 두고, 「학교법인 상명학원 정관」 제74조에 따르면 법인사무국의 국장은 참여로 보하고 각 팀장은 부참사 이상의 직원으로 보한다고 되어 있으며, 「사립학교법」 제29조 제1항 및 제6항에 따르면 학교법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인의 업무에 속하는 회계로 구분하고, 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없다고 되어 있으며, 「사학기관 재무회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 「학교법인 상명학원 법인사무국 보수 및 여비 지급 규정(18.4.26.)」 제5조 및 「같은 규정 시행세칙(18.4.26.)」 제5조에 따르면 겸직직원의 경우 겸직업무의 분담율을 고려하여 소속 학교의 요청에 따라 정해진 봉급월액을 안분하여 학교 법인에서 지급할 수 있다고 되어 있는데도, - 학교법인 상명학원 및 상명대학교는 2021. 10. 부터 대학 직원(법인업무 겸직) M에게 법인업무를 전담하게 하고도 10월 급여 7,238,130원을 교비회계와 법인회계에서 50%씩 부담하여 집행하게 하는 등 【붙임】 “법인업무 전담직원 급여 교비회계 집행 현황”과 같이 2021. 10.부터 2021. 12.까지 위 M에게 법인업무를 전담하게 하고도 급여 합계 21,714,390원 중 10,857,190원(50%)을 교비회계에서 집행하게 한 사실이 있음	【학교법인 상명학원】 ○ 경고(3명) ○ 시정 - 법인업무를 전담한 M에게 지급한 급여 합계 10,857,190원을 법인회계에서 교비회계로 전출하기 바람 【상명대학교】 ○ 경고(1명)

【붙임】

법인업무 전담직원 급여 교비회계 집행 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
16	평생교육원 주임교수 인건비 책정 부적정 ○ 「사학기관 재무회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니되고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 하며, 「상명대학교 평생교육원 운영 규정(‘13.5.1.)」 제8조 및 제9조, 제20조에 따르면 위원회는 교육사업계획에 관한 사항, 예산 및 결산에 관한 사항, 설치과정 및 교과목에 관한 사항, 학습인원 및 학습비에 관한 사항, 규정의 개정 및 폐지에 관한 사항, 기타 운영에 관한 주요 사항을 심의·의결하고, 위원회의 의결은 다른 규정이 없는 한 재적위원 과반수의 출석과 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결하며 가부동수일 경우에는 위원장이 결정한다고 되어 있고, 원장이 매년 12월 중 다음해 예산운영 계획서를 작성하여 위원회를 거쳐 총장의 승인을 받아야 한다고 되어 있는데도, - 상명대학교 평생교육원은 2021. 2. 22. ‘2020학년도 평생교육원 운영위원회’에서 운영위원들이 평생교육원 주임교수(계약직) 연봉 인상에 대한 근거 마련 후 시행을 제안하고, 주임교수 연봉 인상율을 20% 미만으로 하는 것으로 의결(가결)하였음에도, 2021. 4. 9. ‘2021학년도 평생교육원 학점은행제 주임교수 재임용 및 보수 책정(총장 내부결재)’안을	○ 경고(2명) ○ 통보 - 주임교수 인건비 책정에 대한 규정을 명확히 하고, 객관적인 산출 근거에 따라 집행할 수 있는 방안을 마련하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	작성하여 주임교수 연봉 인상율을 25%로 적용하고 주임교수 N의 연봉을 2020년 연봉(66,700천원) 대비 99,300천원(148%) 인상한 166,000천원으로 책정하는 등 【붙임】 “학점은행제 주임교수 연봉 인상 현황”과 같이 위 N 등 평생교육원 주임교수 2명에 대하여 평생교육원 운영위원회가 2021학년도 연봉 인상율을 20% 미만으로 의결(가결)하였음에도, 총장 내부결재로 인상율 25%를 적용하여 2020년 연봉 합계(117,700천원) 대비 합계 188,300천원(159.9%)을 인상한 합계 306,000천원으로 책정한 사실이 있음	

【붙임】

평생교육원 주임교수 연봉 인상 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
17	연구개발능률성과급 지급 부적정 ○ 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 제15조 제2호 및 제30조에 따르면 우수한 연구자 및 연구지원 인력에게 연구개발능률성과급을 지급하도록 하고 있고, 연구개발기관의 장은 연구개발능률성과급을 지급할 때 참여연구자와 연구지원 인력을 모두 포함하여 자체적으로 성과평가를 실시한 후 이에 따라 지급하여야 한다고 규정하고 있는데도, - 상명대학교 산학협력단은 2018. 1. 1.부터 감사일 현재(22.1.)까지 연구우수성에 대한 실질적인 심사 없이 ① 결과보고서 기한 내 제출여부, ②연구비 환수 여부, ③간접비 계상 규정 준수여부, ④지원과제의 연구과제 승인여부만 확인하여 연구개발능률성과급을 지급해온 사실이 있으며, - 상명대학교 산학협력단은 2021. 1. 8. ‘ㄴ’ 연구에 따른 연구개발능률성과급 102,800원을 참여연구자·연구지원 인력을 제외한 채 연구책임자 ○에게만 지급하는 등 【붙임】 “연구책임자에 지급된 연구개발능률성과급 내역”과 같이 2021. 1. 1.부터 2022. 1. 감사일 현재까지 참여연구자·연구지원 인력을 제외한 위 ‘ㄴ’ 연구책임자 ○ 등 176개 과제 연구책임자 92명에게 총 180,120,231원의 연구개발능률성과급을 지급해 온 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 참여연구자·연구지원 인력을 포함하여 성과평가하고 결과에 따라 연구개발능률성과급을 지급하기 바람

【붙임】

연구책임자에 지급된 연구개발능률성과급 내역

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
18	산학협력단 대응투자 부적정 ○ 「사학기관 재무회계 규칙」 제4조는 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하도록 하고 있고, 「사립학교법」 제55조에 따라 교원에게 준용되는 「국가공무원법」 제56조는 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하도록 하고 있고, 한국연구재단이 주관한 2017년 대학중점 연구소 사업공고는 사업지원에 필요한 필수 대응투자 요건을 지원연구비의 5%로 명시하고 있는데도, - 상명대학교 P은(는) 2017. 11. 8. ‘ㄱ’ 1단계 1차 년도 사업에 대한 ‘ㅇ’ 공문을 작성하면서, 동 사업공고에서 적시한 필수 대응투자 요건이 지원 연구비의 5%(1,290만원)임에도 불구하고 당시 Q의 요구에 따라 ‘대응 30% 이상 필수’로 기재하고, 대응투자액을 14,100만원(지원 연구비 대비 54.6%)로 책정하여 문서를 기안하였으며, Q, R, S이(가) 위 문서에 결재한 사실이 있으며 - 상명대학교 P은(는) 2018. 11. 8. ‘ㄱ’ 1단계 2차년도 사업에 대한 ‘ㅈ’ 공문을 작성하면서, 동 사업공고에서 적시한 필수 대응투자 요건이 지원 연구비의 5%(1,290만 원)임에도 불구하고 사실과는 달리 ‘대응 30%이상 필수’로 기재하고, 대응투자액을 13,160만원(지원 연구비 대비 51%)로 책정하여 문서를 기안하였으며, T, R, S이(가) 위 문서에 결재한 사실이 있음	○ 경고(3명)

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
19	지식재산권 관리 부당 ○ 「발명진흥법」 제10조 제1항 및 제12조에 따르면, 종업원이 특허를 받으면 사용자 등이 그 특허권을 갖고, 종업원이 직무발명을 완성한 경우 지체없이 사용자에게 그 사실을 문서로 알리도록 되어 있으며, 상명대학교 「직무발명관리에 관한 규정」 제3조 및 제5조, 제7조에 따르면 교직원 등이 직무발명을 한 경우 반드시 산학협력단장에게 신고하여야 하며, 직무발명에 의한 특허권은 산학협력단이 승계하며, 산학협력단이 특허 등의 권리를 승계하지 않는다는 통지를 받은 이후가 아니면 발명자는 본인명이나 제3자 명의로 특허출원하지 못하도록 되어 있는데도, - 상명대학교 U은(는) 상명대학교 산학협력단이 수주한 ‘ㄷ’ 연구과제를 기반으로 개발된 ① ‘ㄱ’ 특허, ② ‘ㄷ’ 특허, ③ ‘ㄹ’ 특허를 산학협력단에 직무발명 신고하지 않고, 동 특허권을 <<이(가) 취득하도록 한 사실이 있고, - 또한, U은(는) 상명대학교 산학협력단이 수주한 ‘ㅎ’ 연구과제를 기반으로 개발된 ‘ㄱ’ 특허를 산학협력단에 직무발명 신고하지 않고 동 특허권을 <<이(가) 취득하도록 한 사실이 있으며, - 아울러, U은(는) 상명대학교 산학협력단이 수주한 ‘ㄷ’ 연구과제를 기반으로 개발된 ‘ㄷ’ 특허를 상명대학교 산학협력단의 승인 없이 ◇◇을(를) 공동 권리자로 포함하여 197개국에 특허출원을 진행한 사실이 있음	○ 경정계(1명) ○ 통보 - 지식재산권 승계 여부를 결정하여 조치하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	※ U은(는) 2017. 8. 교육부 회계감사 당시, 직무발명 4건을 자기 명의로 특허출원하여 경고처분을 받은 사실이 있으며, <<이사는 U의 지도제자로 구성되어 있고, 동 센터의 감사는 U의 배우자(V)가 맡고 있음	

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
20	산학협력단 자산 미등재 ○ 「사학기관 재무회계 규칙」 제4조에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영되어야 하고, 상명대학교 「산학협력단 물품관리규정」 제5조 제1항 및 제2항에 따르면 취득가액이 10만 원 미만이거나 부품류의 경우를 소모품으로 분류하고 있으나, 소모품이라 하더라도 자산으로 관리하는 것이 필요하다고 판단*될 때에는 자산으로 등재하여 관리하여야 한다고 규정하고 있음에도 * 상명대는 자산관리 필요에 대한 구체적 기준을 두고 있지 않으나, 물품분류지침은 50만원 이상, 법인세법 시행령은 100만원 이상 물품을 자산으로 등록하여 관리하도록 하고 있음 - 상명대학교 산학협력단은 2019. 3. 11. 연구책임자 W이(가) 18,981,818원에 취득한 고압인버터를 자산으로 등재하지 않은 채 관리하는 등 【붙임】 “자산 미등재 연구장비 리스트”와 같이 위 W 등 5명이 구매한 고압인버터 등 총 23개 자산가액 70,891,517원의 물품을 자산등재하지 않은 사실이 있음	○ 기관주의 ○ 통보 - 자산관리 대상에 대한 구체적 기준을 마련하기 바람

【붙임】

자산 미등재 연구장비 리스트

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
21	물품 관리 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제49조에 따르면 물품 관리자·물품출납원 및 물품사용자는 선량한 관리자로서의 주의와 의무를 다하여야 하고, 「산학협력단 물품관리 규정(상명대학교)」 제8조에 따르면 물품의 내용연수는 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제34조 제3항을 준용하며 내용연수가 경과되어도 사용에 지장이 없는 물품은 계속 사용함을 원칙으로 하며, 「같은 규정」 제19조에 따르면 사용 중인 물품은 ‘1. 내용연수가 경과하고 수리가 불능한 때, 2. 내용연수가 경과하고 수리하였으나 다시 사용할 수 없게 된 때, 3. 내용연수가 경과하지 않았으나 경제적 수리한계가 초과하여 교체하는 것이 경제적으로 유리한 경우나 사용하기에 부적합한 것으로 판단된 때’에는 자산폐기 신청서를 산학협력단에 제출하여 산학협력단장이 물품의 불용 결정을 한다고 되어 있고, 「같은 규정」 제20조에 따르면 불용 물품은 산학협력단 운영위원회의 승인을 받아서 최종 폐기하되 물품은 매각할 수 있으며 그 대금은 산학협력단의 세입예산에 편입시켜야 한다고 되어 있는데도, - 상명대학교 산학협력단은 2020. 3. 13. 취득가액 2,580천원 상당의 ‘노트북컴퓨터’에 대하여 사전에 해당 물품의 계속 사용 가능성, 수리 가능성 등 불용 요건에 대한 검토를 하지 않았음에도 내용연수(5년)가 경과(취득일자 ‘14. 2. 10.)했다는 이유만으로 불용 결정을 하는 등 【불임】	○ 경고(3명) ○ 통보 - 불용 요건 검토 없이 장부상 임의 폐기 처리한 물품 20종에 대하여 불용 요건 충족 여부 등을 검토하고, 관련 규정에 따라 적의 조치 하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	“불용 요건 미충족 자산 폐기 현황”과 같이 위 노트북 컴퓨터 등 물품 20종(취득가액 합계 39,268천원)에 대하여 사전에 해당 물품의 계속 사용 가능성, 수리 가능성 등 불용 요건에 대한 검토를 하지 않았음에도 내용연수가 지났다는 이유만으로 불용 결정한 사실이 있고, · 아울러, 산학협력단은 2020. 4. 27. 위 노트북컴퓨터 등 내용연수 경과 물품 20종을 물품 대장상에서만 폐기 처리하고 2022. 1. 감사일 현재까지 물품 매각 등의 별다른 조치 없이 방치한 사실이 있음	

【붙임】

불용요건 미충족 자산 임의 폐기 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
22	산학협력단회계 소관 비용 교비회계 집행 ○ 「사립학교법」 제29조제6항에 따르면 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계로 전출할 수 없고, 「사립학교법」 제21조제2항에 따르면 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하며, 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 시행령」 제24조에 따르면 산학협력단 소관의 모든 수입과 지출은 산학협력단의 회계에 계상하여야 하고, 「상명대학교 산학협력단 정관」 제22조 및 「상명대학교 천안산학협력단 정관」 제23조에 따르면 산학협력단 소관 모든 수입과 지출은 산학협력단 회계에 계상하도록 되어 있는데도, - 상명대학교는 2019. 5. 3. 산학협력단 ■■■팀 부서 운영을 위한 식대 188,000원을 집행하면서 산학협력단회계가 아닌 교비회계(등록금회계)에서 집행하는 등 【붙임】 “산학협력단 소관 비용 교비회계 집행 현황”과 같이 2019. 4.부터 2021. 12.까지 산학협력단회계에서 부담해야 할 비용 총 62건 합계 7,867,239원을 산학협력단회계가 아닌 교비회계(등록금회계)에서 집행한 사실이 있음	○ 경고(3명) ○ 시정 - 교비회계에서 집행을 산학협력단 소관 비용 합계 7,867,239원을 산학협력단회계에서 교비회계로 전출하기 바람

【붙임】

산학협력단 소관 비용 교비회계 집행 현황

※ 생략

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
23	연구노트 미제출 등 ○ 「국가연구개발혁신법」 제2조제3호에 따르면 국가연구개발사업을 수행하는 대학 등은 “연구개발기관”에 해당하고, 「국가연구개발사업 연구노트 지침」 제6조에 따르면, 연구자는 참여하는 연구개발과제를 수행하는 연구개발기관의 자체규정에 따라 연구노트 작성 및 관리 등의 의무를 성실히 이행하여야 하며, 「같은 규정」 제9조 및 제10조에 따르면 연구노트에 대한 권리는 해당 연구개발과제를 수행하는 연구개발기관으로서 연구노트의 작성을 관리하는 연구개발기관이 소유하고, 기록자는 연구개발과제가 종료되거나 중단된 경우 등에는 해당시점까지 작성한 연구노트를 연구노트 보관 및 관리 업무를 담당하는 부서에 제출하여야 하며, 「상명대학교 연구노트 관리 규정」 제8조 및 제9조에 따르면 국가연구개발사업의 수행 결과 생산된 연구노트는 협약에서 별도로 정하는 경우를 제외하고 모두 상명대학교 소유로 하며 연구자는 연구노트의 원본을 소유할 수 없고, 연구자는 연구과제가 종료 또는 중단되면 작성한 연구노트를 담당부서(산학협력단)에 즉시 제출하여야 한다고 되어 있는데도, - 상명대학교는 X이(가) ‘ㄴ’ 연구를 수행하면서 2019. 8. 31. 연구과제가 종료되었는데도 2022. 1. 감사일 현재까지 연구노트를 담당부서(산학협력단)에 제출하지 않는 등 【붙임】 “연구노트 미제출 및 지연제출 현황”과 같이 2019. 8. 31.부터 2022. 1. 감사일 현재까지 위 X 등 교수	○ 기관경고 ○ 통보 - 미제출된 연구노트를 관련자로부터 제출받아 관리하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	3명은 연구과제가 종료되었는데도 연구노트를 담당부서 (산학협력단)에 제출하지 않거나 연구과제가 종료된 날로부터 적게는 139일 많게는 170일 지난 후 제출한 사실이 있음	

【붙임】

연구노트 미제출 및 지연제출 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
24	장학금 지급 부적정 ○ 「교육부 평가인정 학습과정 운영에 관한 규정」 제4조에 따르면 교육훈련기관의 장은 학습자로부터 학습과정별 학습비를 받을 수 있고, 「상명대학교 평생교육원 수강료 책정 기준(평생교육원교학팀, 2020. 2.24.)」에 따르면 편입생에 대하여 한 학기 수강료에서 3,500천원을 초과하는 금액에 대해서 학비감면 장학금을 지급한다고 되어 있으며, 「상명대학교 평생교육원 학점은행제 운영 규정(‘16.9.1.)」 제36조에 따르면 장학금의 중복수혜 대상자가 되었을 경우에는 학생에게 유리한 장학금을 지급한다고 되어 있는데도, - 상명대학교부설평생교육원은 2020학년도 편입생인 Y의 2020학년도 2학기 수강료 총액이 2,400천원으로, 학비감면 장학금 지급 대상자가 아님에도 학비감면 장학금 650천원을 지급하는 등 【붙임1】 “학비감면 장학금 지급 부적정 현황”과 같이 2020학년도 2학기부터 2021학년도 1학기까지 위 Y에 대하여 학비감면 장학금 지급대상이 아님에도 학비감면 장학금 1,300천원을 지급한 사실이 있으며, - 위 평생교육원은 2020학년도 1학기에 Z이(가) 성적우수장학금 1,000천원과 실기장학금 2,000천원에 대한 중복수혜 대상자여서 유리한 장학금 하나만을 지급하여야 함에도 성적우수장학금 1,000천원과 실기장학금 2,000천원을 모두 지급하는 등 【붙임2】 “장학금 중복 지급	○ 기관주의

연번	지 적 사 항	처 분
	현황”과 같이 2020학년도에 장학금 중복수혜 대상자인 위 Z 등 5명에게 최소 200천원에서 최대 1,000천원까지 장학금을 중복 지급한 사실이 있음	

【붙임1】

학비감면 장학금 지급 부적정 현황

※ 생략

【붙임2】

장학금 중복 지급 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
25	현장실습 방문지도 미 실시 ○ 「고등교육법」 제22조 및 「대학생 현장실습 운영규정(교육부고시 제2017-115호, 2017.3.1.)」 제15조 제4항에 따르면 학교의 장은 실습기관의 장과 협의하여 지도(담당) 교수 등 현장실습생에 대하여 필요한 현장지도를 하여야 하고, 「상명대학교 현장실습운영규정(2015.3.1.)」 제11조 제1항 3호 및 제2항에 따르면 현장실습 교과목의 담당 교수 역할은 실습기관을 방문하여 실습환경 및 실습 내용을 점검하며, 방문 점검 시 학생과 실습기관의 건의사항에 대한 적절한 조치를 하여야 하고 제1항 제3호의 역할은 상황에 따라 주관부서*에서 대체할 수 있다고 되어 있는데도, ※ 2019 ~ 2022. 1. 감사일 현재까지 현장실습 방문지도 업무는 현장실습지원센터에서 담당 - 상명대학교 현장실습지원센터는 2019년도 1학기 AA 학생이 “☞☞”에서 실시한 현장실습에 대해 방문지도를 하지 않는 등 【붙임】 “현장실습 방문지도 미 실시 현황”과 같이 2019학년도 1학기부터 동계학기까지 위 AA 등 학생 98명이 현장실습 중인 기관에 대해 방문지도를 실시하지 않은 사실이 있음	○ 기관주의 ○ 통보 - 관련 법령·규정이 정하는 바에 따라 현장실습에 대한 책임구분을 명확히 하여 현장실습학 기제 운영 시 현장 점검 등의 관리에 철저를 기하기 바람

【붙임】

현장실습 방문지도 미실시 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
26	감리용역 관리 부적정 ○ 「건축법」 제25조에 따르면 공사감리자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 감리일지를 기록·유지하여야 하고, 기초공사 철근배치 완료 및 지붕슬래브 배근을 완료하는 등 공사의 한 공정이 완료된 경우에는 감리 중간보고서를, 공사를 완료한 경우에는 감리완료보고서를 각각 작성하여 건축주에게 제출하여야 한다고 되어 있으며, 「상명대학교 설계용역 계약일반조건」 제9조 및 「상명대학교 용역 계약일반조건」 제4조에 따르면 계약상대자는 건축물이 건축·기계·전기·통신 등 설계 도서의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 공사 감리 결과를 공사감리기록대장에 작성·관리·건축주보고(감리월보, 감리완료보고 등)를 하는 등 건축공사감리세부 기준에 의하여 공사감리업무를 수행하도록 되어 있는데도, - 상명대학교는 2015. 10. 6. ☆☆☆와(과) 계약한 “자 용역(계약금액 20,500천원, 용역기간 ‘15.10.6.~’17.7.20.)”을 ‘17. 7. 20. 완료하면서 계약상대자인 ☆☆☆이(가) 공사감리 결과를 공사감리기록 대장에 작성·관리하지 않았고 감리중간보고서 및 감리 완료보고서도 작성하지 않았음에도 이에 대한 확인 없이 용역을 완료하는 등 【붙임】 “시설공사 감리용역 감리 보고서 미작성 현황”과 같이 2017. 7.부터 2019. 5.까지 위 “자용역” 등 용역 10건(계약금액 합계 70,820천원)을 완료 하면서 계약상대자인 ☆☆☆ 등 7개 업체가 공사감리 결과를 공사감리기록대장에 작성·관리하지 않았고, 감리중간 보고서 및 감리완료보고서도 작성하지 않았음에도 이에 대한 확인 없이 용역을 완료한 사실이 있음	○ 경고(2명)

【붙임】

시설공사 감리보고서 미작성 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
27	석면해체 감리자 선정 부적정 ○ 「석면안전관리법」 제30조 제1항에 따르면 발주자가 석면해체·제거작업 개시 전까지 석면해체·제거작업의 안전한 관리를 위하여 석면해체·제거작업의 감리인(이하 “석면해체작업감리인”이라 한다)을 지정하도록 되어 있는데도, - 상명대학교는 2019. 7. 23. ●●(대표 CC)와(과) 계약한 ‘ㄱ공사’(계약금액 24,597천원, 공사기간 ‘19.12.26.~’19.12.28.)를 2019. 12. 26. 착공하면서 석면해체작업 감리인을 상명대학교(발주자)가 아닌 석면해체·제거작업 시공업체로 선정된 위 ●●이(가) 직접 지정하도록 하는 등 【붙임】 “석면해체·제거작업 시공업체 감리자 지정 부적정 현황”과 같이 상명대학교는 2019. 12.부터 2021. 5.까지 위 ‘ㄱ공사’ 등 공사 2건(계약금액 합계 81,997천원)을 착공하면서 석면해체작업 감리인을 상명대학교(발주자)가 아닌 석면해체·제거작업자로 선정된 시공업체가 직접 지정하도록 한 사실이 있음	○ 경고(2명) ○ 주의(1명)

【붙임】

석면해체·제거작업 시공업체 관리자 지정 부적정 현황

※ 생략

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
28	시설공사 현장대리인 미지정 ○ 「상명대학교 서울캠퍼스 공사계약일반조건」 제2조 및 제6조, 「상명대학교 천안캠퍼스 공사계약일반조건」 제5조 및 「상명대학교 천안캠퍼스 공사계약특수조건」 제3조에 따르면 계약상대자는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관계법령의 제 규정을 준수하고, 인정된 현장대리인을 상주시켜 안전사고 방지를 위해 최선을 다하도록 되어 있으며, 착공 전에 현장대리인을 임명하여 이를 발주자에게 통지하여야 하고, 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본을 발주자에게 제출하면 발주자는 경력심사 후 부적격 여부를 판단하도록 되어 있는데도, - 상명대학교는 2019. 7. 16. ■■■와(과) 계약한 '■■■공사 (계약금액 244,400천원, 공사기간 '19.7.17.~'19.8.23.)'를 2019. 7. 17. 착공하면서 현장대리인이 임명되지 않았는데도 공사를 진행하게 하는 등 【붙임】 “시설공사 현장대리인 미지정 현황”과 같이 상명대학교는 2019. 7.부터 2021. 1.까지 위 '■■■공사' 등 시설공사 9건(계약금액 합계 1,765,800천원)을 착공하면서 계약상대자인 위 ■■■ 등 7개 업체가 현장대리인을 임명하지 않았는데도 공사를 진행하게 한 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 개선 - 관련규정에 따라 공사를 착공하기 전 현장기술자 경력 사항 확인서 등이 포함된 착공신고서를 제출받고 확인하기 바람

【붙임】

시설공사 현장대리인 미지정 현황

※ 생략

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
29	국고지원 시설공사 전자조달시스템(G2B) 미활용 ○ 「대학 혁신지원 사업 운영 매뉴얼」 Part2 사업비 집행 및 관리기준에 따르면 국고지원금으로 추진되는 사업의 계약과 관련한 세부집행절차는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 따르도록 되어 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조 제1항, 제2항 및 제33조 제1항에 따르면 수의계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하고, 수의계약 중 추정가격이 2천만원을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템(G2B)을 이용하여 견적서를 제출하도록 되어 있으며, 입찰방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때에는 전자조달시스템(G2B)을 이용하여 공고하도록 되어 있는데도, - 상명대학교는 2019. 6. 12. 추정가격이 30,800천원인 대학 혁신지원사업과 관련한 ‘ㄷㄷ공사(계약금액 30,800천원, 공사기간 ‘19.6.29.~‘19.7.7.)’ 계약을 견적에 의한 수의계약으로 추진하면서 전자조달시스템(G2B)이 아닌 서면으로 견적서를 받고 2019. 6. 18. ▲▲와(과) 수의계약을 체결하는 등 【붙임1】 “국고사업 시설공사 수의계약 전자조달시스템 (G2B) 미활용 현황”과 같이 2019. 6.부터 2021. 2.까지 위 ‘ㄷㄷ공사’ 등 추정가격이 2천만원을 초과하는 시설공사 3건(계약금액 합계 85,374천원)을 견적에 의한 수의계약 방식으로 추진하면서 전자조달시스템(G2B)이 아닌 서면으로 견적서를 받고 수의계약을 체결한 사실이 있으며, - 또한, 2019. 12. 4. 추정가격이 41,200천원인 대학혁신지원	○ 주의(2명)

연번	지 적 사 항	처 분
	사업과 관련한 ‘르르공사’(계약금액 32,600천원, 공사기간 ‘19.12.14.~’19.12.27.)“를 경쟁입찰 공고하면서 전자조달시스템(G2B)이 아닌 대학 홈페이지를 통해서만 입찰공고하는 등 【붙임2】 “국고사업 시설공사 입찰 전자조달시스템(G2B) 미활용 현황“과 같이 2019. 12.부터 2020. 12.까지 위 ‘르르공사’ 등 시설공사 5건(계약금액 합계 235,300천원)을 경쟁입찰 공고하면서 전자조달시스템(G2B)이 아닌 대학 홈페이지를 통해서만 입찰공고한 사실이 있음	

【붙임1】

국고사업 시설공사 수의견적 전자조달시스템(G2B) 미시행 현황

※ 생략

【붙임2】

국고사업 시설공사 입찰 전자조달시스템(G2B) 미활용 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 상명대학교

연번	지 적 사 항	처 분
30	시설공사 법정경비 미정산 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니되고, 「건설산업기본법」 제22조 제7항, 「같은 법 시행령」 제25조 제1항 제9호, 제26조의2 제3항에 따르면 건설공사 도급계약의 당사자는 건설업자가 의무적으로 부담하여야 하는 국민건강보험료 등(국민건강·국민연금·노인장기요양보험료)을 도급금액 산출내역서에 분명하게 적어야 하며 발주자는 건설업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출내역서에 명시된 보험료 등이 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과금액을 정산할 수 있도록 되어 있고, 「산업안전보건법」 제72조 제1항 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(노동부 고시)」 제8조에 따르면 건설업자는 다른 목적에 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 계약금액에서 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 되어 있는데도, - 상명대학교는 2019. 5. 2. ▶▶와(과) 계약한 '□□(계약금액 68,000천원, 공사기간 '19.5.3. ~ '19.12.19.)'의 준공일(2019. 12. 19.)에 제출된 준공서류를 검토하면서 미사용한 국민건강보험료 등 법정경비 합계 445천원(국민건강보험료 186천원, 국민연금보험료 259천원)을 감액·정산하지 않고 업체가 제출한 준공금액으로 최종 공사비를 확정하는 등 【붙임】 “법정 보험료 등 법정경비 미정산 현황”과 같이 상명대학교는	○ 경고(2명) ○ 주의(1명) ○ 시정(회수) - 감액·정산하지 않은 산업안전보건관리비·연금보험료 등 합계 6,125천원을 시공업체(3개)로부터 회수하여 관련 회계에 세입 조치하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	2019. 12.부터 2021. 1.까지 위 '□□' 등 시설공사 5건 (계약금액 544,807천원)의 준공서류를 검토하면서 미사용한 국민건강보험료 등 법정경비 합계 6,125천원을 감액·정산하지 않고 업체가 제출한 준공금액으로 최종 공사비를 확정 한 사실이 있음	

【붙임】

시설공사 법정경비 미정산 현황

※ 생략